



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021
מס' בקשה: 3/461/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

תובעות	1	נ.ת.מ ניהול מגדל ירון מילר בע"מ, אחר 516041605
	2	נציגות הבית המשותף ברחוב ההגנה 13 ראשון לציון

באמצעות ב"כ: עו"ד יואב ארבן או עתליה מורגנבסר ואח'

נגד

נתבעת	1	קטינה אורי ובניו בע"מ, ח.פ 512255290
--------------	---	--------------------------------------

באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בוטניק

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בבקשת הנתבעת לעיכוב/השהיית ההליך דנא בשל קיומו של הליך מקביל שמתנהל, לכאורה, בלשכת המפקח על רישום מקרקעין באשדוד. הנתבעת אף נמנעה מלהגיש תצהירים בתיק דנן ולא התייצבה לדיון הוכחות שהתקיים ביום 5.10.2021 בתיק, ומשכך יש להכריע גם בנוגע להמשך הליכים בתיק לאור בקשת התובעות ליתן פסק דין בהעדר התייצבות.
2. יאמר כבר כעת, כי עובר לדיון הוכחות הגישה הנתבעת מספר בקשות להשהיית ההליך ולדחיית דיון הוכחות שלא נעתרתי להן. כמו כן בהחלטתי מיום 3.10.2021 קבעתי כי טענות אלה יידונו במסגרת דיון ההוכחות, ומשהנתבעת לא התייצבה לדיון, נותר להכריע לגופה של בקשה.

תמצית העובדות וההליכים הדיוניים

3. ברקע הדברים, תביעה כספית שהגישה התובעת 1, המשמשת - כך לפי הנטען, כגוף מתחזק של הבית המשותף ברחוב ההגנה 13 בראשון לציון. הנתבעת היא בעלת נכס בבית המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021
מס' בקשה: 3/461/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלפי הנטען אינה משלמת את הוצאות הבית המשותף החל מאוקטובר 2019 ועד מרץ 2021 [סכום התביעה בהתאם לכתב תביעה מתוקן – סך של 656,015 ש"ח].

4. ההליכים הדיוניים בתיק פורטו בהחלטתי מיום 4.10.2021 בבקשת התובעים לפסול עצמי מלדון בתביעה, ואחזור על עיקרי הדברים הרלוונטיים לעניינו:

(-) כתב התביעה הוגש בחודש אוגוסט 2020. ביום 22.3.2021 התקיים קדם משפט בתיק שלסופו התרתי לתובעת לתקן את כתב התביעה כך שלתביעה תצורף נציגות הבית המשותף (היא תובעת 2) והתיק נקבע לדיון הוכחות ליום 5.10.2021.

(-) התובעים הגישו כתב תביעה מתוקן ביום 22.4.2021 והנתבעת הגישה כתב הגנה ביום 24.6.2021. בהתאם לכך, תצהירי התובעת הוגשו ביום 8.8.2021.

(-) הנתבעת לא הגישה את תצהירה עד לתאריך שנקבע בהחלטה (30 יום לאחר הגשת תצהירי התובעת), ולמעשה לא הגישה את תצהירה עד היום.

(-) ביום 29.9.2021 הגישה הנתבעת הודעה שכותרתה "בקשה בכתב", בגדרה ביקשה לעכב את ההליכים בתיק עד להכרעה בתביעה לסעד הצהרתי שהגישה ללשכת המפקח על המקרקעין באשדוד, בגדרה עתרה הנתבעת לכך שיוצהר כי החלטת האסיפה הכללית מיולי 2021 בעניין אשרור הנתבעת 1 כמתחזקת של הבית המשותף בטלה. עוד ביקשה המבקשת בבקשתה להאריך את מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה עד לאחר ההכרעה בבקשה.

(-) בהחלטתי מאותו היום ביקשתי את תגובת התובעת אשר התנגדה לבקשה, בין היתר, מן הטעם שהתיק מצוי בשלב מתקדם ואילו התביעה לסעד הצהרתי הוגשה לפני כחודש וחצי וטרם נקבע בה דיון. כמו כן, נטען כי אין זהות מלאה בין הצדדים והסעדים בשני ההליכים.

(-) בהחלטתי מיום 30.9.2021 קבעתי כי דיון ההוכחות יתקיים במועדו.

(-) בהמשך, הגישה הנתבעת "בקשת הבהרה" שהיא, הלכה למעשה, בקשה לעיון מחדש בהחלטתי. בבקשה נטען כי לתביעה לסעד הצהרתי נפקות לעניין התיק דנו, שכן מדובר בבקשה להצהיר כי התובעת אינה זכאית לקבל דמי ניהול מהנתבעת. בהחלטתי מיום 3.10.2021 קבעתי כלהלן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021
מס' בקשה: 3/461/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"לא מצאתי בבקשה לעיון מחדש ובבקשת ההבהרה כדי לשנות מהחלטתי שלא לדחות את מועד דיון ההוכחות. טענות הסף שנטענו במסגרת הבקשה יידונו במסגרת הדיון. יצוין כי חרף הצהרותיו של ב"כ הנתבעת ונזיפותיו הקשות בי ובתובעים – תיק המוצגים טרם הונח על שולחני עד למועד כתיבת החלטה זו".

5. הנה כי כן, כפי שעולה מהשתלשלות העניינים לעיל ומהחלטתי מיום 3.10.2021, סברתי כי יש לדון בבקשה במסגרת הדיון שנקבע להוכחות, כטענה מקדמית.

דיון ההוכחות והמשך הליכים דיוניים בתיק

6. על אף שמועד ההוכחות לא נדחה, וחרף ניסיונות שונים של הנתבעת לדחות את הדיון באמתלות שונות, ועל אף שהגישה בקשת פסלות (שנדחתה בהחלטתי מיום 4.10.2021; להלן – **בקשת הפסלות**), הנתבעת עשתה דין לעצמה ולא נכחה בדיון שהתקיים ביום 5.10.2021. יצוין כי בבוקרו של מועד הדיון הונחה על שולחני הודעה מטעם הנתבעת בה הצהירה כי לא תתייצב לדיון.

7. לדיון ההוכחות שהתקיים ביום 5.10.2021 התייצבו התובעות בלבד עם באי כוחן והמצהירים מטעמן. בהתאם לסמכותי לפי תקנה 75(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **תקנות סדר הדין האזרחי או התקנות**), החלטתי לקיים את הדיון במעמד התובעות בלבד.

8. לענייני יצוין, כי בפתח הדיון ביקשו התובעות פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת לאחר שהוכח, לטענתן, כי התובעת 1 היא גוף מתחזק של הבית המשותף, שמעמדה אושרר בהחלטה של האסיפה הכללית מיום 27.7.2021 [נספח 9 לתצהירו של מר פיינר]. כמו כן, נטען כי בהתאם להחלטתי מיום 23.3.2021 תוקן כתב התביעה כך שגם הנציגות של הבית המשותף, היא תובעת 2, הצטרפה לכתב התביעה. בנוסף טענו התובעים כי הנתבעת (באמצעות שוכריה) משלמת היום את הוצאות הבית המשותף לתובעת 1 באופן המעיד על כך שהיא מכירה בכך שהתובעת 1 היא גוף מתחזק של הבית המשותף.

9. ביני לביני, ביום 10.10.2021 הנתבעת הודיעה כי הגישה ערעור על החלטתי הדוחה את בקשת הפסילה (החלטה מיום 4.10.2021) והגישה בקשה לעיכוב הליכים עד להכרעה בערעורה. משכך, השיתי את המשך ההליכים בתיק עד להחלטה בערעור.

10. ביום 19.10.2021 דחה בית המשפט העליון את הערעור על החלטתי הדוחה את בקשת הפסילה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021
מס' בקשה: 3/461/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

הבקשה לעיכוב ההליך דנא

11. כאמור, בקשה זו אמורה היתה להתדיין במסגרת דיון ההוכחות כטענת סף, ומשהנתבעת לא התייצבה לדיון יש להכריע בה כעת לגופה. אומר בתמצית, כי דין הבקשה להידחות, וזאת בשל הטעמים הבאים.

12. ראשית, נזכיר כי לא בנקל יעוכבו הליכים הנדונים בפני ערכאה דיונית נוכח הליך תלוי ועומד בערכאה אחרת. במסגרת זו, על הערכאה הדיונית לשקול, בין היתר, שיקולים הקשורים לזהות השאלות המשפטיות, זהות בעלי הדין, יעילות הדיון, חיסכון במשאבים וכיו"ב (ראו, בהיקש, רע"א 488/15 אלנקרי נ' א.ה. נווה טל בע"מ (24.3.2015); רע"א 1767/16 דליאור יהלומים בע"מ נ' 'LIFE DIAMOND CUTTING WORKS (PTY) LTD, (8.5.2016)).

13. במקרה דנן, לא השתכנעתי כי מתקיימים התנאים המאפשרים את עיכוב ההליך שלפניי.

ראשית, בנוגע לזהות הצדדים, הרי שהתביעה דנא הוגשה על ידי התובעת 1 (לה צורפה גם הנציגות במסגרת תיקון כתב התביעה), המשמשת, לטענתה כמתחזקת של הבית המשותף. לעומת זאת, התביעה המקבילה למתן סעד הצהרתי הוגשה נגד הנציגות, נתבעת 2, בלבד. כך, שאף זהות הצדדים אינה חופפת.

שנית, כפי שהצהירה התובעת 2 בדיון לפניי, כתב התביעה לסעד הצהרתי כלל לא הומצא להן עד מועד הדיון. כמו כן, כפי שנמסר ע"י הנתבעת עצמה, טרם נקבע המועד לדיון בתביעה לסעד הצהרתי או התקבלה בה כל החלטה. משכך, איני רואה בעצם הגשת התביעה, בטרם התנהלו בה הליכים מקדמיים, עילה להשהיית ההליך כאן. זאת במיוחד שהתביעה דנא הוגשה בשנת 2020 ולפני זמן רב נקבעה להוכחות.

שלישית, גם אם התביעה לפניי כב' המפקח בלשכת אשדוד תתקבל ככתבה וכלשוונה, הרי שאין בכך כדי לפטור את הנתבעת מתשלומי החזקת הבית המשותף. אומר בקצרה, כי במסגרת התביעה למתן סעד הצהרתי נטען בין היתר כי אין תוקף להחלטת קבוצת הרכישה משנת 2017 למינויה של התובעת 1 כמתחזקת. ואולם, גם אם ייקבע שהתובעת 1 אינה מתחזקת, אין להלום מצב בו הנתבעת מחזיקה כבן ערובה את חובה כלפי הקופה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021
מס' בקשה: 3/461/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותפת של הבית המשותף בניגוד להוראות הדין (סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). חוב זה ישולם, למצער, לנציגות הבית המשותף שצורפה כתובעת בתיק זה.

14. אשר על כן דין הבקשה לעיכוב/השהיית הליכים להידחות. משכך, נותר להכריע בשאלת המשך ההליכים בתיק.

המשך ההליכים בתיק

15. כאמור, התובעים ביקשו לקבל פסק דין בהעדר התייצבות והגשת תצהירים ולמנוע מהנתבעת מלהגיש את תצהירה משאיחרה את המועד לעשות כן. לא אכחד כי שקלתי את הבקשה בכובד ראש, בין היתר נוכח ההתנהלות של הנתבעת לאורך כל הדרך ובשים לב להוראות תקנה 42 לתקנות סדר הדין האזרחי המקנה סמכות למחוק כתבי טענות של בעל דין העושה שימוש לרעה בהליכי משפט. עם זאת, אני סבור, כי בנסיבות העניין, ניתן לרפא את שלל הפגמים שנפלו בהתנהלות ההגנה באמצעות הטלת הוצאות משמעותיות על הנתבעת ולהמשיך את ההליכים בתיק למען גילוי הצדק וההגינות הדיונית.

16. משכך אני קובע את התיק **לדיון הוכחות ביום 28.12.2021 שעה 9:00. תצהירי הנתבעת ותיק המוצגים יוגשו עד ליום 1.12.2021.**

פסיקת הוצאות

17. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין." בנוסף, על כך קובעת תקנה 156 לתקנות כלהלן: "סבר בית המשפט כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך, באמצעות טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא, באותו הליך או בפסק הדין, ובלא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההליך בשיעור שימצא לנכון בנסיבות העניין, לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה".

18. צירוף תקנות אלו, בהתחשב בהתנהלות הנתבעת לאורך כל הדרך בסמוך לפני מועד דיון ההוכחות ובהינתן כי בקשתה להשהות את ההליך נדחתה, מובילות למסקנה כי עליה לשאת בהוצאות הנתבעת ובהוצאות לטובת אוצר המדינה (זאת, בנוסף להוצאות שהושטו עליה במסגרת החלטתי בבקשת הפסלות).

19. אשר על כן, בהתחשב בסכום התביעה (ראו תקנה 153(ג) לתקנות), לנוכח ריבוי הבקשות וההודעות של הנתבעת שחלקן הארי חייב את תגובות התובעות, ונוכח היעדרותה של הנתבעת מדיון ההוכחות והתייצבותן של התובעות ובהתחשב בסכום התביעה, הרי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021
מס' בקשה: 3/461/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהנתבעת תישא בהוצאות התובעות בסך 6,000 ש"ח (לשתייהן) ועוד 2,000 ש"ח לטובת אוצר
המדינה, וזאת עד ליום 1.11.2021.

ניתנה היום י"ד חשוון, תשפ"ב (20 אוקטובר, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.



**אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון**